<별표6> <신설 2017.10.19., 2020. 5. 13.>

업권별 과태료 부과기준

1. 목 적

이 기준은 금융업관련법령에서 정한 과태료를 부과함에 있어 2개 이상의 동일한 종류의 위반행위가 경합하여 각 위반행위에 대하여 정한 과태료를 각각 부과하는 경우 각 위반행위의 건수를 산정하고 해당 위반행위에 대해 별도로 적용되는 예정비율 또는 위반결과의 판단기준 등을 정함에 그 목적이 있다.

2. 「보험업법」 위반에 대한 과태료 부과기준

가. 「보험업법」 제85조제2항(보험설계사의 모집제한 위반), 제95조의2(설명의무 위반), 제96조제1항(통신수단을 이용한 모집 등 관련 준수사항 위반), 제97조제1항(보험계약의 체결 또는 모집에 관한 금지행위 위반) 및 제209조제5항제2호제6호 · 제7호 · 제9호 · 제10호

(1) 적용범위 : 보험설계사 · 보험대리점 · 보험중개사에 대하여 과태료가 부과되는 경우

(2) 위반건수의 산정 : 위반행위를 한 보험계약(신계약으로 한다)의 수

(3) 예정비율의 산정(법인이 아닌 자에 대해서는 예정비율의 40% 수준 적용)

동기 / 위반결과	상	중	하
중 대	법정최고금액의 100%	법정최고금액의 55%	법정최고금액의 45%
보 통	법정최고금액의 50%	법정최고금액의 30%	법정최고금액의 20%
경 미	법정최고금액의 20%	법정최고금액의 15%	법정최고금액의 5%

※ 위반결과를 고려함에 있어 그 구분기준의 내용은 다음과 같다.

1) 중 대 : 보험계약별 수입수수료 200만원 이상
2) 보 통 : 보험계약별 수입수수료 50만원 이상 200만원 미만
3) 경 미 : 보험계약별 수입수수료 50만원 미만

나. 「보험업법」 제99조제2항 및 제209조제5항제7호 · 제11호(무자격자에 대한 보험모집 위탁 또는 부당 수수료 지급)

(1) 적용범위 : 보험설계사 · 보험대리점 · 보험중개사에 대하여 과태료가 부과되는 경우

(2) 위반건수 : 위반자로부터 제99조제2항에서 정하지 아니함에도 모집을 위탁받거나 수수료 · 보수나 그 밖의 대가를 지급받은 자(이하 "무자격자"라 한다)의 수

(3) 예정비율의 산정(법인이 아닌 자에 대해서는 예정비율의 40% 수준 적용)

동기 / 위반결과	상	중	하
중 대	법정최고금액의 100%	법정최고금액의 80%	법정최고금액의 70%
보 통	법정최고금액의 75%	법정최고금액의 55%	법정최고금액의 45%
경 미	법정최고금액의 50%	법정최고금액의 30%	법정최고금액의 20%
경미(법인1)	법정최고금액의 25%	법정최고금액의 15%	법정최고금액의 5%
경미(법인2)	법정최고금액의 10%	법정최고금액의 7%	법정최고금액의 4%

※ 위반결과를 고려함에 있어 그 구분기준의 내용은 다음과 같다.

1) 중 대 : 무자격자별 지급수수료 600만원 또는 보험계약건수 50건 이상

2) 보 통 : 무자격자별 지급수수료 400만원 또는 보험계약건수 30건 이상

3) 경 미 : 무자격자별 지급수수료 400만원미만이고 보험계약건수 30건 미만. 다만, 위반자가 법인인 경우에 한하여 무자격자별 지급수수료 150만원 이상 300만원 미만인 경우 또는 보험계약건수가 10건 이상 20건 미만인 경우 경미(법인1), 무자격자별 지급수수료 150만원 미만이고 보험계약건수 10건 미만인 경우 경미(법인2)를 적용한다.

다. 「보험업법」 제100조제1항제3호 및 제209조제2항(모집자격이 없는 임직원의 보험모집)

(1) 위반건수 : 무자격 임직원의 수

(2) 예정비율의 산정

1) 중 대 : 금융기관보험대리점등이 수취한 판매수수료 600만원 이상

2) 보 통 : 금융기관보험대리점등이 수취한 판매수수료 400만원 이상

3) 경 미 : 금융기관보험대리점등이 수취한 판매수수료 400만원 미만

라. 「보험업법」 제110조의2제1항 및 제209조제1항제7호의2(불공정한 대출의 금지 등)에 따른 과태료의 산정은 은행업감독규정 [별표8]을 준용한다.

3. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법"이라 한다)」 위반에 대한 과태료 부과기준(예정비율은 <별표3>에 따른다)

가. 「자본시장법」 제63조제1항 및 제449조제2항(임직원의 금융투자상품 매매 제한 위반, 준용규정 포함)

(1) 위반건수 : 월별(투자권유자문인력, 조사분석인력 및 투자운용인력) · 분기별(일반 임직원) 매매명세 미통지의 수

(2) 위반결과의 판단 : 위반주체, 위반기간, 위반금액 및 불건전 거래 여부 등을 기준으로 건별 판단

중대	보통	경미
월별* 매매금액이 5천만원 이상인 경우로서 아래의 어느 하나에 해당되는 경우 1) 임원(사실상 임원 포함) 2) 월별* 매매일수 10일 이상 3) 불건전 거래(선행매매, 차명계좌 등) 4) 월별* 매매금액 2억원 이상	중대 경미 이외	월별* 매매금액이 5천만원 미만인 경우

* 일반 임직원의 경우에는 분기별로 하며, 월별 매매금액 및 매매일수는 분기별로 환산하여 적용

나. 「자본시장법」 제47조제2항, 제449조제1항제21호, 동법 시행령 제53조제2항(설명내용 확인의무 위반, 준용규정 포함)

(1) 위반건수 : 확인을 받지 않고 판매한 계약 건수

(2) 위반결과의 판단 : 위반한 계약 건별 판매금액을 기준으로 판단
1) 중 대 : 판매금액이 1억원 이상인 경우
2) 보 통 : '중대', '경미'에 해당하지 않는 경우
3) 경 미 : 판매금액이 3천만원 미만 또는 투자자에게 손실이 발생하지 않은 경우

※ 설명의무는 이행하였으나 확인절차만을 누락한 경우 등 형식적으로는 법규위반에 해당되나 법규의 본질적 취지에 반하지 않는 경우에는 예정금액의 50% 적용

다. 「자본시장법」 제85조제8호, 제98조제2항제10호, 제449조제1항제29호, 동법 시행령 제87조제4항제3호 · 제4호 및 제99조제4항제4호(재산상 이익제공 금지 위반)

(1) 위반건수 : 집합투자재산 또는 투자일임재산 운용별로 재산상 이익을 제공한 건수

(2) 위반결과의 판단 : 위반기간, 위반금액, 위반양태(기록유지 · 준법감시인 보고 · 한도위반 여부 등)를 기준으로 건별 판단(중대 · 경미 여부는 각 판단기준이 모두 충족된 경우에 한하여 적용한다)

판단기준	중대	보통	경미
위반기간*	100일 이상	중대 경미 이외	20일 미만
위반양태	기록, 보고를 하지 않은 경우		기록, 보고를 한 경우
위반금액	연환산 1억원 이상(계속거래시) 3천만원 이상(단일거래시)		연환산 1천만원 미만(계속거래시) 300만원 미만(단일거래시)

* 계속거래의 경우만 해당

라. 「자본시장법」 제85조제8호, 제449조제1항제29호 및 동법 시행령 제87조제4항제2호(운용방침을 벗어나 지나치게 자주 매매하는 행위 금지 위반)

(1) 위반건수 : 매매한 집합투자기구(펀드)의 수

(2) 위반결과의 판단 : 위반기간 및 해당 집합투자기구(채권형 · 주식형 등)의 통상적인 매매회전율(주식형 150%, 채권형 250%)을 기준으로 건별 판단(중대 · 경미 여부는 각 판단기준이 모두

충족된 경우에 한하여 적용한다)

판단기준	중대	보통	경미
위반기간	1년 이상	중대 경미 이외	3개월 미만
위반양태	통상 매매회전율 10배 이상		통상 매매회전율 5배 미만

마. 「자본시장법」 제98조제2항제10호, 제449조제1항제29호 및 동법 시행령 제99조제4항제2호(투자일임재산 운용 부적정)

(1) 위반건수 : 부적절하게 운용한 투자일임계약 수

(2) 위반결과의 판단 : 위반기간, 투자일임계약을 위반하여 운용한 거래규모 및 불건전 영업행위 여부를 기준으로 건별 판단(중대 · 경미 여부는 각 판단기준이 모두 충족된 경우에 한하여 적용한다)

판단기준	중대	보통	경미
위반기간	100일 이상	중대 경미 이외	20일 미만
위반양태	이익도모 등 불건전 영업행위 연계		실무자의 단순 실수
위반금액*	1천억원 이상		100억원 미만

* 채권 이외의 금융투자상품 운용인 경우에는 10분의 1 기준 적용

4. 여신전문금융업법 위반에 대한 과태료 부과기준 <신설 2020.5.13.>

가. 여신전문금융업법 제14조 4항 및 시행령 제6조의7 제5항, 법 제14조의5 제2항 제1호, 제2호, 제3호, 제3항, 법 제24조의2 제1항, 제2항, 법 제72조 제1항 제1호(신용카드 회원모집시 금지의무 위반)

(1) 적용범위 : 법인이 아닌 자가 신용카드 회원을 불법 모집한 경우(여신전문금융업법 시행령 별표 4의 2-나목의 경우)

(2) 위반건수 : 모집된 신용카드의 수 (다만, 타인에게 모집을 하게 하는 모집 위탁은 모집업무를 위탁받은 타인의 수)

(3) 예정비율의 산정 : 위반의 동기(상 · 중 · 하)에 위반결과의 중대성(중대 · 보통 · 경미)을 감안하여 결정

※ 위반결과는 모집 유형별로 소비자 권익 침해 우려, 모집질서 문란의 정도 등을 기준으로 건별로 판단

위반결과 \ 위반동기		상	중	하
중대	·2개 이상의 불법모집 유형이 결합된 경우 ·연회비의 200% 초과 또는 3만원을 초과하는 경제적 이익을 제공하거나 제공할 것을 조건으로 모집한 경우 ·모집위탁 및 타사카드 모집의 경우 ·허위·과장·왜곡·축소 및 불충분한 정보를 제공한 경우 ·길거리·방문 모집의 경우 ·인터넷을 통한 모집으로 공인전자서명을 통한 본인여부를 확인하지 아니한 모집의 경우 ·회원 모집의 대가로 타인에게 보수나 수수료를 지급하는 방식의 모집의 경우	법정최고 금액의 100%	법정최고 금액의 80%	법정최고 금액의 60%
보통	·연회비의 100% 초과 또는 2만원을 초과하는 경제적 이익을 제공하거나 제공할 것을 조건으로 모집한 경우	법정최고 금액의 80%	법정최고 금액의 60%	법정최고 금액의 40%
경미	·연회비의 100% 이하 또는 2만원 이하의 경제적 이익을 제공하거나 제공할 것을 조건으로 모집한 경우 ·자발적 불법모집 중단* 등	법정최고 금액의 60%	법정최고 금액의 40%	법정최고 금액의 20%

* 모집권유 및 카드발급신청서 수령 이후 동 신청서를 자발적으로 카드사에 접수하지 않고 폐기·반환하는 등 적극적 시정노력을 한 경우

(4) 과태료 부과대상자인 모집인의 등록기간이 3개월 미만 또는 최근 3개월 월평균 수입이 2.5백만원 미만인 경우에는 예정금액의 50%를, 월 평균수입 2.5백~3백만원 미만인 경우는 예정금액의 20%를 감경한다

(5) 과태료 부과 당시 부과대상자가 다음 각 목 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 예정금액의 50%를 감경하되, 나목 단서의 경우에는 과태료를 면제한다.

(가) 질서위반행위규제법 시행령(§2의2)의 과태료 감경대상자 또는 만 60세 이상인 자

(나) 파산신청 또는 개인회생절차 개시신청을 하여 파산절차 또는 개인회생절차가 진행중인 자, 신용회복위원회의 프리워크 아웃·개인워크아웃 절차가 진행중인 자, 국민행복기금의 채무조정중인 자. 다만 파산선고나 개인회생절차 개시결정을 받고 5년이 경과되지 아니한 자는 과태료를 면제한다.